



PUTUSAN
Nomor 1502 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IRWAN DG. RATTE, bertempat tinggal di
Dusun Tanete, Desa Barana, Kecamatan
Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

Hj. HERNIWATI DG. PONE binti MANDA DG. NAJA, bertempat tinggal di Bontojai, Desa
Barana, Kecamatan Bangkala Barat,
Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi
Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Ilham Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat, berkantor di Perumahan Empoang
Turatea Permai, Blok B Nomor 02, Lingkungan
Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan
Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Agustus 2023;
Termohon Kasasi;

dan

DG. BAJI, bertempat tinggal di Borong
Karamasa, Desa Barana, Kecamatan Bangkala
Barat, Kabupaten Jeneponto;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas tanah objek sengketa dengan luas 23.250 m² (dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang masuk dalam SPPT PBB Nomor 73.04.011.001.015-0100.0 yang terletak di Kampung Borong Karamasa, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Tani;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sain Dg. Lewa, tanah milik Dg. Sutte, tanah milik Asrul Dg. Bali, rumah milik Dg. Ngai, rumah milik Dg. Tiro;
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Desa Barana;
 - Sebelah Barat : Posyandu, rumah Dg. Taring, tanah milik Hartono Dg. Sialle/Hj. Ada;

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan sah demi hukum perjanjian gadai antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Gadai Kebun Sawah Nomor 140/568/DB/VI/2019, dengan jaminan tanah (objek sengketa) dengan luas 23.250 m² (dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Borong Karamasa, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Tani;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sain Dg. Lewa, tanah milik Dg. Sutte, tanah milik Asrul Dg. Bali, rumah milik Dg. Ngai, rumah milik Dg. Tiro;
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Desa Barana;
 - Sebelah Barat : Posyandu, rumah Dg. Taring, tanah milik Hartono Dg. Sialle/Hj. Ada;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2024



4. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Penggugat membayar biaya gadai tanah objek sengketa secara seketika dan tanpa syarat apapun kepada Tergugat I sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat ketika Penggugat telah memenuhi atau membayar kewajibannya;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat meliputi:
 - Ganti kerugian materiil sebesar 23.250 m² dikalikan Rp6.804.000,00 (enam juta delapan ratus empat ribu rupiah) per meter dikalikan selama 1 (satu) tahun yakni sebesar Rp158.193.000,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - Ganti kerugian immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau *verzet* (bantahan);
11. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I;

Atau:

Subsida: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak atau gugatan tidak sempurna;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jnp., tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01021 atas nama pemegang hak Herniwati tanggal 21 Desember 2018 dengan luas 23.250 m² (dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Borong Karamasa, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Tani;
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Desa Barana;
 - Sebelah Timur : Tanah kebun milik Sain Dg. Lewa, tanah kebun milik Dg. Sutte, tanah kebun milik Asrul Dg. Bali dan rumah milik Dg. Tiro;
 - Sebelah Barat : Posyandu, rumah milik Dg. Tarring dan tanah kebun milik Hj. Ada;

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan sah Surat Keterangan Gadai Kebun Sawah Nomor 140/568/DB/VI/2019 terhadap kebun sawah yang terletak di Borong Karamasa, Dusun Tanete, Desa Barana dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektare;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun jika diperlukan dengan bantuan alat negara apabila Penggugat telah membayar kewajibannya kepada Tergugat I sejumlah

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2024



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 148/PDT/2023/PT MKS., tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jnp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 148/PDT/2023/PT MKS., tanggal 5 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Jnp., tanggal 28 Februari 2023;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2024



- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan jika: Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai pemilik objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01021 atas nama Herniwati tanggal 21 Desember 2018 luas $\pm 23.250 \text{ m}^2$ (dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi);

Bahwa objek sengketa *a quo* tidak pernah dijual kepada Tergugat I, bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I berdasarkan Surat Keterangan Gadai Kebun Sawah Nomor 140/568/DB/VI/2019., sehingga perbuatan Tergugat I yang tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat setelah diberi uang tebus gadai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRWAN DG. RATTE, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRWAN DG. RATTE**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

Nip. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1502 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)